



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/412/2020, 8/63/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ

גויכמן איגור, ת.ז. 303893432	1	תובעים
גויכמן פולינה, ת.ז. 303893499	2	
באמצעות ב"כ: עו"ד וייסמן אייל שד גושן משה 8, קריית מוצקין טל': 04-8709476 פקס: 077-9636964		

נגד

צור מעין, ת.ז. 29575180	נתבעת
באמצעות ב"כ: עו"ד דני אדלמן רח' מנחם בגין 7 (בית גבור ספורט) רמת גן טל': 03-7519796 פקס: 03-7516010	

צור מעין, ת.ז. 29575180	תובעת שכנגד	בתיק: 8/63/2021
באמצעות ב"כ: עו"ד דני אדלמן רח' מנחם בגין 7 (בית גבור ספורט) רמת גן טל': 03-7519796 פקס: 03-7516010		

נגד

גויכמן איגור, ת.ז. 303893432	1	נתבעים שכנגד
גויכמן פולינה, ת.ז. 303893499	2	
באמצעות ב"כ: עו"ד וייסמן אייל שד גושן משה 8, קריית מוצקין טל': 04-8709476 פקס: 077-9636964		

פסק דין

- השאלה העומדת לפתחי היא איזה תיקון נכון לבצע בדירת הנתבעת על מנת למנוע חדירת רטיבות לדירת התובעים ועל מי יש להשית את הוצאות אותו תיקון.
- ביום 30.8.2020 הגישו גויכמן תביעה זו כנגד צור בה עתרו לחייבה להתקין "אמבטיה" מתחת למזגן שלה הממוקם במסתור הכביסה על מנת שזו תרכז את המים הנפלטים מהמזגן ותנקז



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/412/2020, 8/63/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אותם מטה. בנוסף, עתרו גויכמן לחייב את צור לשלם להם סך של 5,000 ₪ עבור השבת עלות ביצוע עבודות ומתקנים שכבר בוצעו והותקנו על ידם בשל נזקי רטיבות הנובעים מדירתה.

3. ביום 25.02.2021 הגישה צור תביעה שכנגד בתיק בה ביקשה לחייב את גויכמן להתקין ניקוז במסתור הכביסה של דירתה על מנת לנקות את מי המזגן, מי כביסה ומי מזגנים ממנו.

רקע כללי ועובדות החשובות לענייננו-

4. הבית מושא ההליך נמצא ברח' איינשטיין 78, חיפה, וידוע כחלקה 27 בגוש 10798 (להלן: "הבית/הבית המשותף"). התובעים/הנתבעים שכנגד (להלן: "גויכמן") הם בעלים של דירה בבית, והנתבעת/תובעת שכנגד (להלן: "צור") היא בעלים של דירה אחרת בבית, המצויה מעל לדירת גויכמן. הבית כולל סה"כ 9 דירות והוא נבנה על ידי מספר בעלי דירות שהתאגדו יחד כקבוצת רכישה (להלן: "השותפים").

5. בשנת 2017 הגישה צור תביעה בבית המשפט המחוזי כנגד הרמן אילן ושלי, אשר מכרו לה את הדירה (להלן: "הרמן"), ובה עתרה לביטול הסכם המכר מכוחו רכשה את הדירה וזאת מחמת ליקויי בניה רבים שנתגלו בה (להלן: "התביעה במחוזי"). בתביעה זו ניתן ביום 1.6.22 פסק דין הדוחה את התביעה לביטול הסכם המכר תוך חיוב הרמן בתשלום פיצויים לצור, לרבות בגין עוגמת נפש.

6. בשנת 2019 הגישה נציגות הבית המשותף תביעה בבית משפט השלום בקריות כנגד מרבית השותפים ובה עתרה למתן צו עשה אשר יחייבם לתקן ליקויי בניה רבים שהתגלו בבית ובדירותיו (להלן: "התביעה בשלום"). במסגרת תביעה זו עתרה הנציגות, בין היתר, לחיוב השותפים להסדיר פתחי ניקוז במסתורי הכביסה. תביעה זו עודנה תלויה ועומדת.

תמצית טענות התביעה/ההגנה שכנגד -

7. כ- 5 שנים עובר למועד הגשת התביעה החלו חודרים מים ממזגן דירת צור לדירת גויכמן כל אימת שהמזגן בדירתה עבד. חדירת הרטיבות מתרחשת באזור מסתור הכביסה בדירת גויכמן; מעבה המזגן ממנו נוזלים המים ממוקם במסתור הכביסה של צור הנמצא מעל דירת גויכמן. תקלה דומה במהותה התרחשה גם ביתר הדירות בבית, והיא נפתרה באמצעות התקנת "אמבטיה" תחת מעבה המזגנים בדירות, אשר מנקזת את מי המזגנים כלפי מטה ומונעת חדירתם דרך רצפת/תקרת מסתור הכביסה לדירה התחתונה.

8. לאחר שגויכמן התקינו "אמבטיה" כזו במסתור הכביסה בדירתם, וזו פתרה את בעיית חדירת הרטיבות מדירתם לדירה הממוקמת תחתם ניסו גויכמן להידבר עם צור לשם יישום פתרון דומה בדירתה אך זאת ללא הצלחה. משלא צלחו ניסיונות ההידברות בין הצדדים הזמינו גויכמן על חשבונם "אמבטיה" למזגן של צור, וביקשו להתקינה בדירתה על חשבונם על מנת למנוע חדירת המים לדירתם אך צור סירבה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/412/2020, 8/63/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

9. להסכם המכר של צור צורף כחלק בלתי נפרד הסכם השיתוף שנחתם בין השותפים עובר להקמת הבית. בהסכם השיתוף נקבע כי מרגע השלמת הבנייה כל אחד מהבעלים יהיה אחראי להתחייבויות בגין דירתו, ועל כן אין בסיס לתביעת צור כנגד גויכמן, בה עתרה לחייבם להתקין ניקוז במסתור הכביסה של דירתה בהיותם מיחידי קבוצת הרכישה ומי שאחראים לליקויים בבית.

תמצית טענות ההגנה/התביעה שכנגד -

10. גויכמן נמנים עם השותפים שהקימו יחד את הבית, על כן, בהתאם להוראות חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973 (להלן: "חוק המכר דירות"), ובהתאם להסכם השיתוף הם האחראים לליקויי הבנייה הן בבית והן בדירת צור.

11. הבית והדירה נבנו באיכות ירודה וקיימים בהם ליקויי בנייה חמורים, ובהם, העדר ניקוז תקין במסתורי הכביסה. בגין ליקויים אלו הגישה נציגות הבית המשותף את התביעה בשלום כנגד מרבית השותפים בה עתרה למתן צו עשה שיחייבם לתקן את ליקויי הבניה בבית, לרבות השלמת הניקוזים במסתורי הכביסה. לאור העובדה שמתנהלת תביעה בשלום בגין ליקויי הבניה בבית לרבות ליקוי זה, מנועים התובעים מלתבוע את צור בגין ליקוי זה.

12. חלף שהשותפים יתקימו מערכת ניקוז כנדרש במסתורי הכביסה, הם הזמינו קבלן מזגנים שהתקין פתרון פרוביזורי המהווה "אלתור" במסתורי הכביסה. הפתרון המאולתר לא צלח וקבלן המזגנים הוזמן שוב ושוב לטפל בנזילה באמצעות מריחת סיליקון בחיבורים, תוך שהורה לצור בכל פעם להימנע מהפעלת המזגן למשך 48 שעות. בביקור האחרון הציע קבלן המזגנים אלתור נוסף בדמות התקנת "אמבטיה" מתחת למזגן. צור הסכימה לכך בכפוף לכך שהדבר ייעשה על ידי הרמן (כזכור המשפחה שמכרה לה את דירתה) אך הללו סירבו.

13. צור סירבה לביצוע פתרונות זמניים נוספים, ודרשה כי גויכמן יתקימו מערכת ניקוז למסתור הכביסה בהתאם לתכניות הבנייה של הבית ולחוות דעת המהנדסים.

14. התביעה שכנגד הוגשה רק כנגד גויכמן הואיל והרמן כבר אינם בעלי דירה בבית, ועל כן מטעמים של סמכות עניינית לא ניתן להגיש כנגדם תביעה בפני המפקחת על רישום מקרקעין.

15. למפקח על רישום מקרקעין לא קיימת סמכות עניינית לדון בתביעות נזיקיות, ועל כן יש למחוק את התביעה בגין הסעד הכספי לו עתרו גויכמן.

ההליכים בתיק -

16. בדיון שהתקיים ביום 11.5.2021 טענו גויכמן כי אמנם מתנהל בבית משפט השלום הליך שעניינו ליקויי בנייה בבית, לרבות בגין העדר ניקוז במסתורי הכביסה, אך מדובר בתביעה כספית בגין ליקויים רבים, והיא אינה מונעת תביעה זו בה עתרו לחייב את צור להתקין את ה"אמבטיה" על



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/412/2020, 8/63/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מנת למנוע את הנזקים המתהווים בדירתם. צור טענה מנגד כי פתרון "האמבטיה" אינו חוקי ואינו תקני.

17. ביום 13.5.2021 מיניתי את המהנדס ירון בן ארי כמומחה מטעמי (להלן: "המומחה"), והלה התבקש לחוות דעתו באשר למקור הרטיבות בדירת גויכמן, וכן ליתן המלצות למניעת חדירת הרטיבות.

18. ביום 11.7.2021 הגיש המומחה חוות דעת לתיק. בחוות דעתו מצא כי מים חודרים ממסתור הכביסה בדירת צור לדירת גויכמן. המומחה פירט שתי חלופות לביצוע לשם מניעת חדירת הרטיבות: האחת, התקנת "אמבטיה" מתחת למזגן או בלשון המומחה התקנת "עוקת תפישה" מתחת למעבה/מדחס מזגן צור, וחיבורה לצינור ניקוז שיוליך את המים כלפי מטה (סעיף 3.3 לחוות הדעת), והשנייה, התקנת מערכת ניקוז במסתור הכביסה (סעיף 3.4 לחוות הדעת). המומחה המליץ על הפתרון הראשון בהיותו זול ובסבירות גבוהה יביא לפתרון הבעיה, ולחלופין על הפתרון השני.

19. הואיל והמומחה ציין בסעיף 3.2, עמ' 6 לחוות דעתו, כי אינו יכול להסיק בוודאות אם הרטיבות מגיעה ממדחס המזגן, מכביסה או מגשם הנכנס למסתור הכביסה, ניתנה על ידי ביום 19.7.2021 החלטה המורה למומחה להבהיר האם קיימות בדיקות נוספות אותן ניתן לבצע על מנת שתינתן על ידו תשובה ודאית לגבי מקור הרטיבות בדירת גויכמן. במענה השיב המומחה כי באפשרותו לבצע בדיקה במסגרתה יופעל המזגן בדירת צור למשך מס' שעות במס' מצבים שונים, על מנת לבחון האם הפעלתו גורמת לרטיבות האמורה.

20. בעקבות החלטה זו ביצע המומחה בדיקות נוספות, וביום 12.1.2022 הגיש השלמה לחוות דעתו ממנה עלה כי לאחר הפעלת המזגן בדירת צור למשך כ-50 דק החלה נזילת מים מאסיבית, אשר אותותיה ניכרו בדירת גויכמן. כן ציין המומחה כי מבדיקות שערך בדירות סמוכות בהן הותקנה "אמבטיה" לניקוז מים מתחת מעבה המזגן עלה כי לא נמצאו נזילות או סימני רטיבות בדירות תחתיהן. לסיכום חוות דעתו כתב המומחה כי הבדיקה שערך חיזקה את מסקנתו שהתקנת "אמבטיה" מתחת למדחס המזגן תביא לפתרון יעיל לבעיית הרטיבות. לחלופין, ציין המומחה, כי ככל שתמשיך לדור רטיבות לדירת גויכמן לאחר התקנת ה"אמבטיה" ניתן יהיה להתקין מערכת ניקוז במסתור הכביסה בדירת צור בעלות גבוהה יותר.

21. בעקבות חוות הדעת המשלימה התבקשה צור להודיע האם היא מסכימה להתקנת ה"אמבטיה", או בלשון המומחה "עוקת תפישה" במסתור הכביסה שלה, ובמענה ביקשה לשלוח שאלות הבהרה למומחה, הללו נשלחו והמומחה השיב עליהן ביום 9.2.2022.

22. לאחר קבלת תשובות המומחה לשאלות ההבהרה בקשה צור לקבוע את התיק להוכחות, ודיון הוכחות נקבע ליום 6.7.2022.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/412/2020, 8/63/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

23. לאחר שהתקבל פסק הדין בתביעה במחוזי ובטרם הוגשו תצהירי עדות ראשית ע"י הצדדים נקבה לבקשתם דיון מקדמי נוסף בתיק ליום 15.6.2022, על מנת לסייע לצדדים להגיע להבנות אשר יביאו לצמצום הוצאות ההליך. ביום 15.6.2022 התקיים דיון מקדמי בו חזרו גויכמן על הצעתם, לצרכי פשרה, להתקין, על חשבונם, את ה"אמבטיה" מתחת למדחס המזגן בדירת צור, ובכך להביא את התביעה לסיומה. צור התנתה את ההתקנה בהתחייבות גויכמן שלא תהיה להם כל טענה או תביעה עתידית כלפיה ככל שפתרון זה לא ייתן מענה מלא לבעיית הרטיבות, אך גויכמן סירבו לכך.

24. משניסיוני להביא את הצדדים לפשרה לא צלח, נקבע התיק לדיון הוכחות ליום 6.7.2022. במסגרת הדיון העיד תובע מס' 1 מטעם התביעה. מטעם ההגנה העידו: צור והרמן אילן ושלי, מי שהיו חלק מהשותפים ומכרו את הדירה לצור.

25. הצדדים סיכמו טענותיהם בעל פה. להלן תמצית טענות גויכמן: התביעה הייתה מתייתרת לו צור הייתה מאפשרת להם להתקין את האמבטיה בדירתה, ובאמצעות פתרון פשוט וזול זה, שצלח בדירות אחרות בבית, ניתן היה ליתר את הנזק, הסבל ועוגמת הנפש אשר נגרמה להם מחדירת רטיבות מדירתה; הואיל ואין מחלוקת כי מקור הרטיבות מדירת צור, ובהתאם להוראת סעיף 3(ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, חייבת צור לבצע את התיקונים הנדרשים; מחמת התביעה שניהלה צור כנגד הרמן במחוזי, בה עתרה לביטול החוזה לרכישת הדירה בשל הליקויים הרבים הקיימים בה, לא היה לה עניין במתן פתרון לסבלם של התובעים, שכן צמצום הליקויים בדירתה לא היה משרת את קידום עניינה בתביעה במחוזי. מאותו טעם סירבה צור גם למינוי מומחה על ידי המפקחת; צור מעולם לא פנתה לגויכמן בדרישה להתקנת ניקוז במסתור הכביסה שלהם, שכן "היה ברור לה" שליקוי זה באחריות הרמן, כפי שהדבר אף עולה מהסכם המכר ומהסכם השיתוף; המומחה אישר שפתרון "האמבטיה" חוקי ותקני, והוא אף המליץ עליו כפתרון "קו" ראשון; בתביעה בשלום נתבע סעד כספי בגין העדר ניקוז במסתור הכביסה, ועל כן לא ניתן לומר שתלוי ועומד הליך זהה להליך זה; הצעת גויכמן להתקין על חשבונם את ה"אמבטיה" הייתה לצרכי פשרה, אך לאור העובדה שהם נאלצו לנהל הליך שלם ולשאת בעלויות שכר טרחה ומומחים אין לחייבם לבצע עבודה זו על חשבונם אלא יש להשית את ביצועה על צור בלבד.

26. להלן תמצית טענות צור בסיכומיה: גויכמן תבעו מכוח הוראות סעיף 3(ב) לתקנון המצוי, אך הם לא הוכיחו כי התקנון המצוי חל על הבית; מחוות דעת המומחה עלה כי לא נבנתה מערכת ניקוז במסתורי הכביסה, ועל כן יש לחייב את גויכמן, המהווים חלק מקבוצת הרכישה, להתקין מערכת הניקוז; חברי קבוצת הרכישה ראו את עצמם כמי שאחראים לליקוי מושא ההליך, הראיה שבמשך כל השנים מאז נבנה הבית הם הביאו את קבלן המזגנים ושילמו לו מכיסם על העבודות והאלתורים שביצע במסתורי הכביסה לשם מתן פתרון לבעיית הרטיבות; המומחה אמנם מצא כי מים מהמזגן חודרים לדירת גויכמן, אך לא יכול היה לשלול את העובדה שגם מי גשמים, מי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/412/2020, 8/63/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שטיפה ומי כביסה יחדו ממסתור הכביסה של צור לדירת גויכמן, ועל כן אין לאשר את התקנת "האמבטיה" אשר מהווה פתרון מאולתר שנותן מענה רק לדירת מי מזגנים; משסירבו גויכמן להתחייב לכך שלאחר התקנת "האמבטיה" יוותרו על כל טענות שיהיה להם כלפי צור בגין חדירת מים ממסתור הכביסה אין לחייב את צור להתקין את "האמבטיה". צור זכאית לכך שלא תוטל על פועלים רבות בגין אותו ליקוי. לא ניתן לדרוש מצור להסכים לביצוע עבודה שתפתור את חדירת מי המזגנים לדירת גויכמן, שעה שהיא נותרת חשופה להגשת תביעה נוספת בגין חדירת מי גשמים, או בגין חדירת מי שטיפה, או בגין חדירת מי כביסה; מכוח העיקרון ולפיו "מעילה בת עוולה לא תצמח עילת תביעה" אין לחייב את צור לבצע את התיקונים מושא ההליך, שכן גויכמן פעלו בניגוד לחוק וכתוצאה מכך יצרו ליקויי בנייה, ועל כן אין זה מתקבל על הדעת להשית עליה את תוצאות מחדלם; בניגוד לטענת המומחה בחוות דעתו פתרון "האמבטיה" אינו חוקי ואינו עולה בקנה אחד עם הוראות דיני התכנון והבנייה; המלצת המומחה להתקנת "האמבטיה" ניתנה על בסיס קביעתו כי צור אינה עושה שימוש במסתור הכביסה לשם תליית כביסה. אולם, גם אם צור נכון להיום אינה עושה שימוש במסתור הכביסה לצורך תליית כביסה לא ניתן למנוע ממנה לעשות כן בעתיד, ועל כן יש לדחות את הפתרון הראשון עליו המליץ המומחה; מחוות דעתו של המומחה עלה כי הסיבה היחידה בגינה המליץ על התקנת האמבטיה חלף התקנת מערכת ניקוז במסתור הכביסה היא היותה פתרון זול. לא ניתן להעדיף פתרון זה על פני הפתרון השני שייתן מענה מוחלט רק בשל היותו זול.

27. דיון והכרעה -

28. אקדים ואציין כי מצאתי לקבל את מרבית התביעה הראשית ולדחות את התביעה שכנגד, הכל כפי שיפורט להלן:

29. עילת התביעה של גויכמן נטועה בהוראת סעיף 3(ב) לתקנון המצוי שבחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") הקובעת כדלהלן:

"בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי-ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון."

30. בעניין זה טענה צור כי גויכמן לא הוכיחו כי התקנון המצוי חל על הבית.

האם התקנון המצוי חל על הבית?

31. מצאתי לדחות את טענת הנתבעת כי התובעים לא הוכיחו כי התקנון המצוי שבתוספת הראשונה לחוק המקרקעין חל על הבית.

32. עסקינן בבית שנרשם בשנת 2015 בפנקס הבתים המשותפים. מעיון ברישום אני למדה כי לבית נרשם תקנון מוסכם. אך בכך לא סגי. מורנו סעיף 62 לחוק המקרקעין כי: **"בעלי הדירות רשאים**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/412/2020, 8/63/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם...".

33. בסעיף 64 לחוק המקרקעין נקבע כי: "מקום שלא נרשם תקנון לפי סעיף 62, ובמידה שאין בתקנון שנרשם הוראה בנדון, יראו את התקנון המצוי שבתוספת כתקנון שנרשם על ידי בעלי הדירות". (ההדגשות שלי)

34. עיינו הוראות כי סעיף 64 לחוק המקרקעין קובע כי התקנון המצוי חל בצוותא חדה עם התקנון המוסכם שנרשם לבית ביחס לכל הוראה שלא נכללה באופן מפורש בתקנון המוסכם.

35. יתירה מכך, סעיף 9 לתקנון המוסכם של הבית קובע כי: "אנו מאמצים את התקנון המצוי שבתוספת לחוק. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין התקנון המצוי שבתוספת לחוק, הוראות תקנון זה תקבענה".

36. מעיון בתקנון המוסכם עולה כי לא קיימת בו הוראה סותרת ולכן הוראת סעיף 3(ב) לתקנון המצוי חלה על הבית ומחייבת את צור, כמי שהיא בעלים של דירה בבית.

מקור הליקוי-

37. מחוות דעתו של המומחה עלה באופן חד משמעי כי הרטיבות בדירת גויכמן מקורה במסתור הכביסה בדירת צור. המומחה המליץ על ביצוע הצעדים הבאים:

"3.3 באלו צעדים ניתן לנקוט כדי למנוע רטיבות

היות והנתבעת טוענת כי אינה עושה שימוש במסתור הכביסה, הפעולה הראשונה שניתן לעשות כפי שהוצע בכתב התביעה ונעשה בדירת התובעים, היא התקנת עוקת תפישה מתחת למזגן וחיבורה לצינור הניקוז העובר במסתור הכביסה ראה צילום 2 לעיל, חלופה נוספת תצוין בסעיף 2.4 להלן".

בסעיף 3.4 לחוות הדעת מציין המומחה חלופה נוספת והיא:

"חלופה נוספת לתיקון הרטיבות ולסילוק מים היא חזרה לפתרון המקורי שהוצע במקום ולא בוצע ראה שרטוט מס' 1 להלן, אך חלופה זו לביצוע אינה זולה וכנראה תדרוש פירוק מדחסי המזגנים, ביצוע בטון ב-קל ליצירת שיפועים מתאימים ברצפת מסתור הכביסה, התקנת עוקת ניקוז במקום נמוך ברצפה וחיבורם לקו הניקוז הקיים במסתור, וצינור פי.וי.סי בקוטר 40 מ"מ. עלות תוספת זו חייבת להיות מבוצעת לפחות בכל הדירות בצדו הזה של המבנה ואינה זולה לביצוע אבל תפתור את כל גורמי הרטיבות האפשריים ומצוינים בסעיף 3.1".

38. המומחה דחה בחוות דעתו את טענת צור כי התקנת "אמבטיה" מהווה פתרון בלתי חוקי ולא תקני, ראו עמ' 5 לחוות הדעת. טענתו זו הגם שהוכחה ע"י צור לא הופרכה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/412/2020, 8/63/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

39. כאמור לעיל, בהחלטה שניתנה על ידי ביום 28.7.2021 התבקש המומחה לבצע את הבדיקות הנדרשות לצורך מתן חוות דעת ברורה ומוחלטת באשר למקור הרטיבות.

40. ביום 11.1.2022 המציא המומחה חוות דעת משלימה, וזאת לאחר שערך ביקור נוסף במקום במהלכו הפעיל את המזגן בדירת צור וכ- 50 דק', ולאחר מכן החלה נזילת מים במסתור הכביסה בדירת גויכמן. בחוות דעתו כותב המומחה בעמ' 3 :

2.1 "הוכח חד משמעית שהרטיבות בדירת התובע נגרמת עקב פעולת המזגן במיוחד בחורף; 2.2 תיקון הנושא: 2.2.1 כפי שצוין בחו"ד וחוזק בבדיקה הנוכחית ניתן לפתור את הבעיה בעלות קטנה יחסית על ידי הוספת אגנית מתחת למדחס למזגן הנתבעת וניקוזו לצינור האנכי הנמצא במסתור. 2.2.2 לחלופין ניתן לבצע את המפורט בסעיף 3.4 בחו"ד בעלות הרבה יותר גדולה, אך פתרון זה תלוי בהסכמת וסיכום של כל הדיירים".

41. במענה לשאלות הבהרה שנשלחו למומחה אישר המומחה כי התקנת ה"אמבטיה" לא תמנע חדירת מי שטיפה של מסתור הכביסה והם עלולים לנזול לתקרת דירת התובע.

42. לאחר שהמומחה ביצע בדיקות נוספות בנכס, ענה לשאלות הבהרה והשלים את חוות דעתו מסקנתו הייתה כי התקנת "אמבטיה" מתחת למזגן או בלשון המומחה התקנת "עוקת תפיש" מתחת למזגן צור תביא בסבירות גבוהה מאד לפתרון בעיית הרטיבות. מסקנתו זו נסמכה הן על ממצאי הבדיקה השנייה ממנה עלה כי מים רבים החלו זורמים ממזגן צור זמן מה לאחר הפעלתו והחלו חודרים לדירת גויכמן, והן על בדיקת דירות אחרות בבית בהן הותקנה "אמבטיה" דומה ושבעקבות כך לא הופיעה רטיבות בדירה התחתונה. ממצאים אלו חיזקו את מסקנתו שכנראה דווקא מי המזגנים ולא מי גשמים או מי כביסה הם שגורמים לרטיבות האמורה.

43. מסקנתו של המומחה לא הופרכה. ואולם, לאור קביעתו כי לא ניתן לשלול את האפשרות שגם לאחר התקנת ה"אמבטיה" תמשיך לחדור רטיבות לדירת גויכמן עולה השאלה האם נכון לחייב את צור בביצוע עבודה שלא בהכרח תאייץ לחלוטין את מקור הרטיבות שבדירתה המזיק לדירת גויכמן.

44. משקבע המומחה כי פתרון וודאי לבעיית הרטיבות הוא התקנת ניקוז במסתורי הכביסה, בעוד שהתקנת "אמבטיה" תחת המזגן הוא פתרון זמני, קל וזול אך אינו ודאי נשאלת השאלה האם לא נכון לחייב את צור לבצע את הפתרון היקר והמקיף יותר.

45. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ואת ממצאי חוות הדעת מוצאת אני לקבוע כי אין מקום, נכון לעת הזו, לחייב את צור בביצוע הפתרון השני המקיף יותר מהסיבות שלהלן :

האחת, בתביעה דנן לא התבקש לחייב את צור לבצע כל עבודה נדרשת שתביא להפסקת חדירת רטיבות מדירתה לדירת גויכמן, כי אם לחייבה להתקין את ה"אמבטיה" מתחת למנוע המזגן



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/412/2020, 8/63/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בדירתה בלבד. הפועל היוצא הוא שלא ניתן לחייב את צור בסעד שלא התבקש אפילו ימצא כי הוא יעיל יותר.

השנייה, בבית משפט השלום תלויה ועומדת תביעה נוספת, שהוגשה כשנה טרם הגשת תביעה זו, בה התבקש לחייב את מקצת השותפים לבצע תיקונים בבית ביניהם התקנת ניקוז במסתורי הכביסה.

ולבסוף, הפתרון השורשי יותר מחייב פעולה משותפת עם יתר בעלי דירות הבית שאינם צד להליך שבפני ולכן פתרון זה ללא שיתוף פעולה עמם יכול שלא יביא לפתרון הבעיה לעת הזו.

46. בהקשר זה מוצאת אני להידרש לשאלה נוספת והיא, האם התביעה בשלום מונעת הגשתה של תביעה זו.

לאחר ששקלתי את טענות הצדדים אני סבורה כי התביעה בשלום אינה מונעת הגשת התביעה כאן-

47. אני סבורה כי לבעל דירה קיימת זכות לחיות בדירה יבשה ונטולת ליקויים. צור טענה בפני כי זכותו של בעל דין לא להיות מוטred בתביעות רבות בגין אותו ליקוי, ועל כן אין לחייבה לבצע תיקון שלא יפתור באופן מלא את בעיית הרטיבות שנגרמת מהליקוי הקיים במסתורי הכביסה. לשיטתה, מחוות דעת המומחה עלה כי התקנת "אמבטיה" מהווה פתרון זמני ולא פתרון מלא, ועל כן אין לחייבה בבצוע התקנה זו כל עוד גויכמן אינם מוכנים להתחייב כלפיה כי לא תהייה להם טענות כלפיה בעניין הרטיבות ממסתור הכביסה ככל שפתרון זה לא יצלח.

48. דווקא משום שקיים הליך תלוי ועומד בבית משפט השלום בגדרו נתבעים מרבית השותפים, בין היתר, לתקן ליקוי של היעדר ניקוז למסתורי הכביסה בדירות, ספק אם היו יכולים גויכמן לעתור בהליך לפני לחייב את צור לבצע את אותו תיקון.

49. מעיון בכתב התביעה שהוגש בבית משפט השלום עולה כי לא קיימת זהות בין הצדדים בתביעה בשלום ובתביעה זו, שעה שהתביעה בשלום הוגשה ע"י נציגות הבית המשותף כנגד מקצת השותפים, גויכמן אינם נמנים עם הנתבעים שם על אף שהיו מיחידי השותפים, ובהליך לפני גויכמן תובעים את צור.

50. יתכן כי היה מקום לטעון לקרבה משפטית בין צור (הנתבעת כאן) לבין נציגות הבית המשותף (התובעת בשלום), לעניין זהות הצדדים שעה שהתביעה בשלום הוגשה ע"י נציגות הבית המשותף אשר מייצגת את כלל בעלי הדירות בבית, לרבות את צור, אך נהיר כי גויכמן אינו צד לשני ההליכים שעה שלא נתבע שם עם יתר השותפים.

51. יתירה מכך, היות שכבר מתנהלת תביעה בשלום שעניינה, בין היתר, מתן צו עשה שיורה על התקנת מערכת ניקוז שתנקז את כלל מסתורי הכביסה, היות שגויכמן אינם צד לאותו הליך, והיות שתביעה זו מתנהלת כבר משנת 2019 וטרם הגיעה לישורת האחרונה, עתרו גויכמן בתביעה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/412/2020, 8/63/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

זו ליישום פתרון מהיר (גם אם הוא זמני) שייתן להם מזור לבעיית הרטיבות שמקורה מדירת צור, אותו ניתן לשיטתם ליישם בצורה קלה, ויש להניח בסבירות גבוהה כי פתרון זה יפתור את בעיית הרטיבות עד למתן הכרעה בפסק הדין שינתן בתביעה בשלום.

52. לא נסתרה טענת גויכמן כי פתרון "האמבטיה" כרוך במספר דקות עבודה, וכי מדובר בפתרון זול שהביא למזור בכל הדירות האחרות בבית. גם המומחה אישר בחוות דעתו את היות הפתרון קל, זול ויעיל. חרף זאת צור נותרה בהתנגדותה. בעניין סירובה של צור לאפשר כל פתרון ביניים נכון להפנות לדברים שנכתבו ברע"א 6339/97 רוקר נ' סלומון (נבו, 23.12.99) לעניין עקרון תום הלב אשר נכונים ויפים גם לענייננו:

"עקרון תום-הלב קובע את אופן התנהגותם של אנשים שמציאות החיים הפגישה ביניהם. הוא קובע כי התנהגות זו צריכה להיות ביושר ומתוך הגינות כנדרש על-פי תחושת הצדק של החברה בישראל. מעצם מהותו, עקרון תום-הלב מהווה אמת-מידה "פתוחה" המשקפת את תפיסות היסוד של החברה הישראלית באשר להתנהגות ראויה בין בני-אדם. הקטגוריות של תום-לב לעולם אינן סגורות; לעולם אינן נוקשות ולעולם אינן שוקטות על השמרים. תום-הלב מכניס לשיטתנו יסוד של גמישות המאפשר לשיטה להתאים את עצמה לצורכי החיים המשתנים. הוא מאפשר למשפט לגשר על הפער בין צרכיו של הפרט לצרכיו של הכלל; בין האינדיווידואליזם לקהילתיות. הוא צינור שדרכו שואב המשפט רעיונות חדשים. תום-הלב אינו מניח "מידת חסידות" (ראו ע"א 148/77 רוט נ' ישופה (בניה) בע"מ [58], בעמ' 635). תום-הלב אינו דורש כי האחד לא יתחשב באינטרס העצמי שלו. בכך שונה עקרון תום-הלב מעקרון הנאמנות (החל על דירקטור, שלוח, אפוטרופוס או עובד ציבור (ראו: בג"ץ 164/97 קונטרס בע"מ נ' משרד האוצר, אגף המכס והמע"מ [59] וכן א' ברק שיקול דעת שיפוטי [75], בעמ' 473)). עקרון תום-הלב קובע רמת התנהגות של אנשים הדואגים, כל אחד לאינטרס שלו עצמו. עקרון תום-הלב קובע כי השמירה על האינטרס העצמי צריכה להיות הוגנת ותוך התחשבות בציפיות מוצדקות ובהסתמכות ראויה של הצד האחר. אדם לאדם – לא זאב, ולא מלאך; אדם לאדם – אדם..."

53. מאחר שמחד גיסא תלויה ועומדת התביעה בשלום, ומאידך גיסא הטיפול ברטיבות בדירתם אינו סובל דיחוי למשך מספר שנים עד למתן פסק דין בתביעה בשלום, ועל מנת שלא להטריד את צור, הציעו גויכמן לצור לבצע בעצמם, ועל חשבונם (!), את התקנת ה"אמבטיה" במסתור הכביסה של דירת צור.

54. לא נשללו, כאמור, טענות גויכמן והמומחה בדבר היות ההתקנה פשוטה וזולה שככל הנראה הייתה פותרת את בעיית הרטיבות לדירת גויכמן, וגם אם לא, נהיר כי לא הייתה גורמת לכל נזק או שינוי שעתיד היה לסכל את התביעה בשלום או הפתרון הרדיקלי יותר.

55. בנוסף, אילן הרמן אישר לגויכמן, לבקשת צור, להתקין "אמבטיה" תחת המזגן בדירה, ראו עדותו בעמ' 8 לפרוטוקול מיום 6.7.22 שורות 1-19, וכן ראו נספח ג' לכתב ההגנה שכנגד בה קיים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/412/2020, 8/63/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אישור בכתב מפורש להתקנת "אמבטיה" – "מר הרמן אינו מתנגד לביצוע התיקון ו/או התקנת האמבטיה (ע"ח גויכמן) ולאור הסבל של התובעים השכנים- יפה שעה אחת קודם".

56. על אף האמור, סירבה צור ליישום פתרון זה ודחתה המלצותיי החוזרות ונשנות לאפשר לגויכמן להתקין ה"אמבטיה" האמורה ובכך לייתר את ניהול ההליך. בדיון האחרון שהתקיים בתיק נאותה לבסוף צור להיעתר להמלצתי לאפשר התקנת ה"אמבטיה", אך התנתה זאת בהתחייבות גויכמן שלא תהינה להם דרישות או טענות בעתיד ככל שפתרון זה לא יפתור את בעיית חדירת הרטיבות.

57. אין לקבל דרישתה זו של צור, שכן ברי כי לצור קיימת אחריות לכך שלא תחדור רטיבות מדירתה לדירת גויכמן, וזו קיימת עד למתן פתרון מוחלט. בוודאי אין לחסום את גויכמן באופן מוחלט מפני אפשרות להגיש תביעה מקום שיימצא כי נגרמו לדירתם נזקים בעטיו של ליקוי בדירת צור.

58. תמהה אני מדוע מצאה צור לדחות את הצעת גויכמן להתקין על חשבונם את ה"אמבטיה" במסתור הכביסה שלה, כפתרון טוב זמני, עת הדבר לא דרש ממנה הוצאת כספים או ויתור כלשהו על תביעת הנציגות להתקנת ניקוז במסתורי כביסה ושעה שמדובר בפתרון שהתקנתו אינה ממושכת וגורמת לנזק.

59. לדידי, תום הלב ויחסי שכנות טובים מינימליים חייבו את צור לעשות כל שלאל ידה על מנת לצמצם את הנזק שנגרם מדירתה לדירת גויכמן, לא כל שכן שעה שההצעה הייתה כרוכה רק במתן רשות לגויכמן להיכנס לדירתה ולא הייתה כרוכה בכל הוצאה מצדה.

התביעה שכנגד-

60. בתביעה שכנגד עתרה צור לחייב את גויכמן לבצע ניקוז למסתור הכביסה בדירתה על מנת למנוע ממם לחדור מדירתה לדירתם.

61. בתביעתה זו טענה צור כי גויכמן הם מיחידי השותפים והיות שהללו בנו את הבית הם אלו שחייבים מכוח חוק המכר דירות לדאוג לכך שדירתה תהיה תקינה ולא תחדור ממנה רטיבות לדירתם.

62. בכתבי טענותיה ציינה צור כי בבית נבנו תשע דירות ותשע משפחות חברו יחדיו כקבוצת רכישה להקמתם. כמו כן, בכתבי טענותיה ובעדותה ציינה צור כי כל חברי הקבוצה אחראים כלפיה בגין ליקויי הבניה, ראו עמ' 10 לפרוטוקול הדיון מיום 6.7.22 שורות 47-49. לאור עמדתה זו, לא ברור מדוע הגישה צור תביעתה זו רק כנגד גויכמן שהם משפחה אחת מתוך תשע ולא כנגד יתר השותפים או מדוע לא ביקשה להצטרף כצד לתביעת הנציגות המתנהלת בבית משפט השלום.

63. צור אישרה בעדותה כי הסכם השיתוף שנערך בין השותפים צורף להסכם המכר שלה, ראו עדותה בעמ' 15 לפרוטוקול הדיון מיום 6.7.22 שורות 8-10.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/412/2020, 8/63/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

64. עיון בהסכם השיתוף מעלה כי נקבע בסעיף 4.9 לו כי "החל מהמועד בו יירשם כל שותף כבעלים נפרד של יחידה מסוימת יחולו על כל שותף בנפרד באופן בלעדי ההתחייבויות (כלפי מאן דהוא) הנוגעות לאותה יחידה שהוקצתה לו על פי הסכם זה והתחייבויות אלו לא תהיינה עוד התחייבויות משותפות".

65. במענה לטענת צור כי הסכם השיתוף חל ומחייב רק את הצדדים לו, ולא אותה נשאלה צור מדוע תבעה רק את גויכמן לבצע ניקוז במסתור הכביסה ולא את כל השותפים, והשיבה כי מטעמי סמכות עניינית לא יכולה הייתה להגיש הודעת צד ג' כנגד הרמן מהם רכשה את דירתה, היות שלמפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בתביעות רק בין בעלי דירות, ומשמכרו הרמן את דירתם אזי אינם עוד בעלי דירה בבית. צור לא הביאה כל הנמקה מדוע לא תבעה גם את משי' שגב המהווים חלק מהשותפים אשר טרם מכרו דירתם ועודם "בעלי דירה" כאמור בסעיף 72 לחוק המקרקעין, ראו עדותה בענין בעמ' 15 לפרוטוקול הדיון מיום 67.22 שורות 1-5. לדעתי, מקום שמתנהלת בבית משפט השלום תביעה בעניין פתרון ליקוי הבניה בכללותו יש מקום לשקול צירוף מלוא הצדדים הרלבנטיים להליך שם ובכך למנוע הטרדת בעלי דין בהליכים נוספים.

66. לאור האמור, לא מצאתי כי נכון לחייב את גויכמן שהם אחד מתשעה שותפים לתקן לבדם את ניקוז מסתורי הכביסה להם אחראים, לטענת צור, כל השותפים.

67. יתירה מכך, בעניין זה ממש כבר תלויה ועומדת תביעה המתבררת בבית משפט השלום, ודווקא שם לא מצאה נציגות הבית המשותף לצרף כנתבעים את ה"ה גויכמן ושגב. מר גויכמן העיד כי צור היא הרוח החיה העומדת מאחורי התביעה בשלום, וטענתו זו לא הוכחה (ראו עדותו בעמ' 4 לפרוטוקול הדיון מיום 67.22 שורות 11-12). לא הובא ע"י צור כל הסבר מדוע בחרה לתבוע רק את גויכמן בתביעה שכנגד שעה שבחרה שלא לכלול את גויכמן בין הנתבעים בתביעה בבית משפט השלום שכללה גם סעד ביחס לניקוז מסתורי הכביסה.

68. מכל הנימוקים לעיל, מצאתי לדחות את התביעה שכנגד.

האם יש לחייב את צור להתקין את ה"אמבטיה" על חשבונה-

69. בסיכומיהם חזרו בהם גויכמן מרצונם להתקין את ה"אמבטיה" על חשבונם בדירת צור לאור ההוצאות הרבות שנגרמו להם בגין ההליך.

70. מוצאת אני כי נכון לחייב את צור להתקין את ה"אמבטיה" שרכשו גויכמן תחת מזגן דירתה על חשבונה. הטעמים לחיובה של צור ולא לחיוב גויכמן בביצוע העבודות הם כדלהלן:

ראשית, ביצוע העבודות ע"י צור נועד למנוע טענות בדבר נזקים שנגרמו למסתור הכביסה או למזגן בעטיין של העבודות.

שנית, היות שסעיף 3(ב) לתקנון המצוי מטיל את החובה לבצע תיקונים שימנעו נזק לדירה האחרת על הדירה המזיקה לא ניתן לחייב את גויכמן לבצע התיקונים בעצמם, ושוכנעתי כי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/412/2020, 8/63/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הצעתם לבצע את התיקונים על חשבונם עמדה טרם שננקטו ההליכים המשפטיים, או במסגרת המו"מ לפשרה שנוהל תוך כדי ההליך והיא אינה בלתי חוזרת, הראיה שבכתב התביעה כבר עתרו גויכמן לחייב את צור לבצע עבודות אלו על חשבונה.

71. לאור האמור, אני מורה לגויכמן להעביר לידי צור את ה"אמבטיה" שרכשו לשם התקנה תחת המזגן בדירתה (ראו עדותו במ' 3 לפרוטוקול שורות 18-21) בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין, ומחייבת את צור להתקינה על חשבונה תחת המזגן במסתור הכביסה בתוך 30 יום מיום קבלתה.

החזר הוצאות שהוציאו גויכמן בגין הרטיבות-

72. לא מצאתי לחייב את צור בסעד הכספי לו עתרו גויכמן בכתב התביעה, שעניינו החזר ההוצאות שנגרמו להם בגין הליקוי בדירת צור, מהטעם שפיוצי כספי בשל הוצאות שהוציאו גויכמן לתיקון דירתם עילתו נטועה בדיני הנזיקין והוא אינו מצוי בסמכות המפקח על רישום מקרקעין, ראו סעיף 72 לחוק המקרקעין וכן ראו בעניין את פסק הדין שניתן בעש"א 34810-10-18 רבין נ' נציגות הבית ברח' רמז 35 תל אביב (נבו, 15.4.2019) בו התייחסה כב' השופטת ביבי בהרחבה, בעמ' 10 לפסק הדין, להיקף סמכויות המפקח על רישום מקרקעין ביחס לעילות נזיקיות המובאות בפניו, ואין לי אלא להפנות אל הדברים המפורטים שם: "המפקח על רישום המקרקעין אינו מוסמך לדון בתביעות הנסבות על נזקים אשר אירעו לדירה בבית המשותף וליתן סעדים הנוגעים לשיפוי של בעל דירה בגין נזקים אלו. בנסיבות אלו, הרי ששומה היה על המפקחת על רישום המקרקעין, למחוק את התביעה בראשי נזק אלו. בנסיבות אלו, אשר אינם מצויים בסמכותה. אציין כי האמור חל גם על רכיבי תביעתו של המערער, הנובעים מהפסד שכר דירה, אשר לטענתו נבע מנזק א'- אשר גם בהם המפקחת אינה מוסמכת לדון (כפי שאמנם נקבע על ידה) ומשכך, היה עליה למחוק רכיב זה ולא לקיים בו דיון ולדחותו."

הוצאות ההליך-

73. נקודת המוצא בפסיקת הוצאות, היא כי בעל דין שזכה בהליך, יזכה בהוצאות שהוציא לשם קידום ההליך, כאשר הדבר נועד למנוע חסרון כיס של הזוכה, להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק, כאשר העיקרון הוא שהוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות מידתיות להליך עצמו ולמהותו (ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 (נבו 28.2.2018); רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאירפלאי בע"מ, בפסקאות 9-11 (נבו 28.12.2020)).

74. תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן-"התקנות") קובעת כי תכלית חיוב בעל דין בהוצאות היא "לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין". במסגרת שומת ההוצאות נדרשת הערכאה הדיונית לבטא את "האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין" (תקנה 151(ב) לתקנות).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/412/2020, 8/63/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

75. תקנה 152 לתקנות קובעת כי: בתום הדיון יפסק בית המשפט הוצאות סבירות והוגנות, זולת אם מצא שקיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות כאמור. כלומר, ברירת המחדל היא פסיקת הוצאות, ורק אם קיימים טעמים מיוחדים, לא ייפסקו הוצאות.

ובמיושם לענייננו –

76. לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים הרלוונטיים כמפורט לעיל ולאחר שנתתי דעתי למכלול נסיבות העניין, לרבות לכך שמצאתי לקבל את מרבית התביעה ולדחות את התביעה שכנגד, העובדה שניתן היה בהסכמה לייתר הליך ארוך, יקר ומסורבל זה, מוצאת אני לחייב את צור בהוצאות גויכמן, לרבות בגין שכ"ט המומחה מטעמי (ש" 4,680), אגרת משפט (ש" 659), שכ"ט עו"ד בעבור שתי תביעות (ש" 11,861) ושכר בטלת גויכמן (ש" 800) בסך כולל של 18,000 ₪. סכום זה ישולם על ידי צור לגויכמן, יחד ולחוד, בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין, שאם לא כן, יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

77. ימי הפגרה יבואו במניין הימים.

יישלח לצדדים

ניתן בהיעדר הצדדים ביום ג' באב התשפ"ב (31.7.22)

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין